

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6792/2542

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
นายเชาว์ พรหมอินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 226

จำเลยกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายรวม 4 ครั้ง และกระทำชำเราผู้เสียหายรวม 2 ครั้ง หลังจากกระทำความผิดในแต่ละครั้งแล้ว จำเลยมิได้ควบคุมหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายไว้เพื่อกระทำอนาจารหรือกระทำชำเรา ผู้เสียหายในครั้งต่อไปอีก ผู้เสียหายกลับไปที่บ้านและมาโรงเรียนตามปกติ ผู้เสียหายจึงพ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการกระทำความผิดของจำเลยในแต่ละครั้งไปแล้ว แม้ว่าในแต่ละครั้งจำเลยจะกระทำไปโดยมีเจตนากระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายหรือกระทำชำเราผู้เสียหายเหมือนกันก็ตาม การกระทำความผิดของจำเลยในแต่ละครั้งจึงเป็นการกระทำต่อผู้เสียหายโดยมีเจตนาต่างกัน และมีได้เป็นการกระทำต่อเนื่องกัน หากแต่การกระทำในแต่ละครั้งเป็นการกระทำที่จำเลยเกิดมีเจตนาขึ้นใหม่ในทุกครั้งที่ลงมือกระทำมิใช่เจตนาเดิม จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

ในความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้แต่เพียงว่า การกระทำของจำเลยในข้อหาดังกล่าวหาใช้เป็นการกระทำความผิดเดียวไม่ ให้ลงโทษในความผิด 4 กรรม เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 91 เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและยังคงลงโทษจำคุกกระทงละไม่เกิน 5 ปี จำเลยจึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๗, ๒๗๙, ๒๘๕ และ ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๙ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๗๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๘๕ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๙๑ ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กหญิงอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จำคุก ๔ ปี กระทงหนึ่ง และฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน ๑๓ ปี จำคุก ๑๒ ปี อีกกระทงหนึ่ง รวมจำคุก ๑๖ ปี

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๙ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๗๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๘๕ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๙๑ ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กหญิงอายุไม่เกิน ๑๕ ปี รวม ๔ กระทง จำคุกกระทงละ ๔ ปี เป็นจำคุก ๑๖ ปี และฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน ๑๓ ปี รวม ๒ กระทง จำคุกกระทงละ ๑๒ ปี เป็นจำคุก ๒๔ ปี รวมเป็นจำคุก ๔๐ ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาข้อสุดท้ายเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งจำเลยฎีกาว่าการกระทำความผิดของจำเลยเป็นกรรมเดียว เพราะเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องจาก

เจตนาเดิมนั้น เห็นว่า จำเลยกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายรวม ๔ ครั้ง และกระทำ
ชำเราผู้เสียหายรวม ๒ ครั้ง หลังจากกระทำความผิดในแต่ละครั้งแล้ว จำเลยมิได้
ควบคุมหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายไว้เพื่อกระทำอนาจารหรือกระทำชำเราผู้เสีย
หายในครั้งต่อไปอีก ผู้เสียหายกลับไปที่บ้านและมาโรงเรียนตามปกติ ผู้เสียหายจึง
พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการกระทำความผิดของจำเลยในแต่ละครั้งไปแล้ว
แม้ว่าในแต่ละครั้งจำเลยจะกระทำไปโดยมีเจตนากระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายหรือ
กระทำชำเราผู้เสียหายเหมือนกันก็ตาม การกระทำความผิดของจำเลยในแต่ละครั้ง
จึงเป็นการกระทำต่อผู้เสียหายโดยมีเจตนาต่างกัน และมีได้เป็นการกระทำต่อเนือง
กันแต่อย่างใด หากแต่การกระทำในแต่ละครั้งเป็นการกระทำที่จำเลยเกิดมีเจตนาขึ้น
ใหม่ในทุกครั้งที่ลงมือกระทำ มิใช่เจตนาเดิม การกระทำความผิดของจำเลยจึงเป็น
ความผิดหลายกรรมต่างกัน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไพศาล เจริญวุฒิ-อริราช มณีภาค-พินิจ เพชรรุ่ง)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายอรพงษ์ ศิริกานต์นนท์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายสมพันธ์ พันธุศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ